

עין משפט נר מצוה
בד א מיי פייט מהל' מעה"ק הלכה ג: בזה ב מיי שס ולא פסק כמותו: בזו ג מיי פ"ג מהל' שמיטה ויבול הלכה ה: בזו ד מיי פ"ז מהלכות לולב הלכה כ: בזה ה מיי פ"י מהל' תמידין ומוספים הלכה ו: בזה ו מיי פייט מהל' מעה"ק הלכה ג:

מוסף רש"י

חייב. דהוי' זריקה בפנים דמזוזה, דמן [נעיל לז] כל הנימקן על מזוזת היתון צמחן במתנה אחת כיפר [דע"ק ק:] אף המנסך מי הגב בזה בחוץ חייב. משום מעלה בחן, דכל דבר שהוא מתקבל בפנים חייבין עליו משום שטותי חן [תע"ה שריי הדם. אף של מטואל הסחורות [דע"ק דה:] במקום שפסק הוא מתחיל. ר"ל ור"ש אומרים מקום שפסק הוא מתחיל, ואפילו לא נעמיה אחרת כפרה אין לז' לחור ולמן מה שנתן [ויחא ט.] בשני ניסוכים הכתוב מדבר. שני וכוין דניסוך המים נפקא ליה דחייב עליו משום מעלה בחן: אי מה להלן שלשת לוגין. כיון מניסים על קרבן אחד [תענית ב.] דדריש נכסיה ואחרת דניסוך המים על ר' אהר'יאל כמו ניסוך היו, א"ל נעמה לא מה יין ג' לוגין כי [תע"ה טס:] עשר נטיעות. משנה היא בסדר ורעים [שביעית פ"א ט"ז] עשר נטיעות מתפוריות בחור בית טהור שאין בין זו ולא אלה כמה שיש בין זו לתורה, ותפסו בית טהור טהור ג' אמה על ר' אהר'יאל מחפורות לאורן ורובת שבעה. ותרעין כל בית טהור בשבילן ערב שביעית עד ר"ה, אע"פ שנהגו מה המורה לזוסף מחול על הקדש, כדנפקא לן במנחם ונקליף תפחות מרש על ערב שביעית הנכנס לטעיות, ואסור לתרום ל' יום לפני ר"ה במחורין בשמעתא קמייתא דמ"ק [ג.] מקרא, נטיעות נאמר למשה מסתי שמואל למרש תמיהם עד ר"ה שני שלף יבוא, ואלו עשר או שאלין משפחות כהלכתן בחור בית טהור, נאמר למשה שיעוקת בית טהור טהור למרש לתרום את כלו בשבילן. אבל אל אינם עשר או שאלין משפחות כהלכתן, ותרש תחת כל אחת ואחת כשעור יציקה לפי חשבון עשר לבית טהור, ובאלולות זקנים נאמר ל' יום לפני ר"ה. כדלמחרין דמ"ק [שס] לר' ישעאל מהלכתא ור"ה מקרא, וכתמים עשו ציט למורה ואסרו בשדה הלזן מפסא ואלין ובשדה האילן זקונים מעשרת ואלין, ואמרו זקונים מפני שיעוקם הרבה, שלף אינולת לבית טהור אלו תלכסרפים ותרשים כל בית טהור בשבילן עד עשרת לפי שטולו לר' לזן ויתנה תמורת שדה לזן ונעשית שדה אילן, ואם אינם שלף תורם לכל אחד תתחיו לפי חשבון עד עשרת והשאר אסור מפסא ואלין [סוכה ד"ד.] אע"פ כשנאר שדות אין תורשין לפני כביעית ל' יום זה תורשין דהואיל אס אין תורשין סביבן מפסיון [תענית א.] ערבה. להקיף המזוזת [ת"ק ג.] מתקדש, דלילו ערבה ללולב מקרא נפקא: וניסוך הדמים. כדלמחרין בפרק לולב וערבה [מת.] והסם מפרש כ"ז מנסין בין מים בין יין, וכל קרעבת כל ימות השנה אין נסיקהם אלא יין, חוץ מן החג בתמיד של שחר שצ"ח שני ניסוקין: הלכה למשה מסיני. אלו שלשה נשאלו בית המדרש מנין להם מן המורה והסיוו שהלכה למשה מסיני הם, ושמה ששמוע ונרסם בסדר ששמעם [סוכה ד"ד:]

קיי:

ומזודה רבי אלעזר בדברים. תימה מאי קמ"ל רבא מתניתין היא דהא תנן רבי אלעזר אומר אף המנסך כו' שמע מינה דמזדה ברישא וי"ל דסלקא דעתך דרבי אלעזר קאי אהנהו דלעיל ולא אמקלת דמים ועוד וי"ל דמתניתין איכא לאוקומי דמים החילונים דבמתנה אחת כיפר ואתא רבא לאשמועינן דאפילו בפנימיים דכל מנתות מעכבות אפ"ה מזדה ר"א דחייב על מקלת בחוך דתניא ג' ר"א אומר ממקום שפסק הוא מתחיל ולעיל נמי בפרק בית שמאי (דף מב.) דלמר והאמר רבא מזדה ר"א דמים גבי חטאות פנימיות מייתי לה: **אי מה להלן בשאר ימות השנה אף באז בשאר ימות השנה.** תימה דהא רבי עקיבא מזדה דאין ניסוך המים אלא בחג ויש ספרים דגרסי' הסך נסך בשני ניסוכים והוא קרא בתמיד כתיב ויתא' דר' נתן גרים הכי בריש מסכת תענית (דף ג.) ואפילו לרבי נתן נמי לא מישתמיט מנא דלימא ניסוך המים כל השנה כולה ואמר רבינו תם דמנא בנספרים **שנים** אי מה להלן בשאר ימות החג לא דלרבי עקיבא לא רמזה אלא בששי ואמרין במסכת תענית (שם) אלא הך דתנן ניסוך המים כל שבעה מני אי רבי עקיבא האמר בששי מזכיר תרי יומי הוו ורבי אלעזר בחג קאמר משמע כל ימות החג ונראה שפיר לישב גרסת הספרים דאף על גב דאין ניסוך המים אלא בחג מכל מקום חייבין עליו בחוך כל השנה כדלשכתן בשמעתין למאל דלמר

קרבן נסכים במדבר דמחייב בלא כלי שרת אע"ג דאין מתקבל בפנים הואיל ובשעת היתר הצמות קריצים בלא קדושת כלי וכדלמרינן לעיל (דף קה:) במעלה על גבי הסלע דמשום דהויא הקטרה בצמת יחיד מחייב עליו בחוך בשעת אסור הצמות ומיהו לא דמי דאין לך מחוסר זמן גדול מזה וכוין דהשתא לא חזו בפנים היכי מחייב ואמרין ביומא בריש פרק שני שעירי (דף סג:) שלמים ששחטן בחוך קודם שיפתחו דלתות ההיכל פטור מ"ט מחוסר פתיחה כמחוסר מעשה דמי י^א וא"ת ומאי שגא נסכים בכלי חול מקבלת דס בכלי חול דלמר רבא לעיל (דף קה.) דקבלה בכלי חול לרבי פטור ויש לומר דלא דמי לקבלה י^א בכלי חול בפנים חרץ בחוך אין לנו לחייב מחמת דכשר בצמה הואיל וכבר נפסל בפנים ולא דמי לנסכים שמקריבין בחוך בכלי חול דלא נפסלו בפנים: **אישתבמישתיה ב'.** פ"י בקונטרס למנחם יודפאה ותימה דהא רבי יוחנן אמרן לתרוייהו ושמה לבתר הכי שמעה רבי יוחנן וי"ל ד^ה דאישתמיטתיה לריש לקיש דאי הוה שמעה לא היה מקשה כלום דהוי מזי לפרושי בשיתת רבי עקיבא רבו אמרה דלמר ניסוך המים דלדוריייתא ולאו מטעמיה ולפי' זה משמע דאיכא למאן דלמר ניסוך המים דרבנן וזהו תימה דאפילו למאן דלמר (מנחות דף קו.) חולין בעזרה לאו דלוריייתא ^[א] שתקנו חכמים לנסך חולין בעזרה שמה ^[א] לפי שהוא אז זמן גשמים כדי שיזכרו לפני המקום להסתבך במי גשמים וקצת ^{יז} משמע בריש לולב וערבה (סוכה דף מד.) דריש לקיש הוה ידע לרא' דר' יוחנן דעשר נטיעות ערבה וניסוך המים גבי הא דלמר ריש לקיש הםם כהנים בעלי מומין היו נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לזאת בערבה ושמה נהי דשמייע ליה ערבה ניסוך המים לא שמייע ליה ומיהו לא יתכן פי' זה לפי' הקונטרס במעילה פרק ולד חטאת (דף יג:) דתנן הםם נתנן ללזוחית מועלין בהן אמר ריש לקיש אין מועלין אלא בשלשת לוגין ורבי יוחנן אמר מועלין בכולן ופרין למימרא דקסבר ריש לקיש יש שיעור למים והא תנן רבי אלעזר אומר אף המנסך מי החג בחוך חייב ואמר רבי יוחנן משום ר' מנחם יודפאה רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמרה דדריש ונסכיה אחד נסכי יין ואחד נסכי מים ואמר ליה ריש לקיש אי מה יין שלשת לוגין אף מים נמי שלשת לוגין מכלל דקסבר ריש לקיש אין שיעור למים ומשני לטעמיה דמנחם יודפאה קאמר ^ט ופי' בקונטרס ^[ח] דריש לקיש דלמר יש שיעור למים היינו לטעמיה דמנחם דלמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אבל איהו כצירא ליה כרבי יוחנן רביה דאין שיעור למים ומיהו לא יתכן אותו פי' דמעילה דלמה ליה למימר לטעמא דמנחם יודפאה הוה ליה למימר לטעמיה דרבי עקיבא ורבי אלעזר ור' נתן ונראה לפרש לטעמיה דמנחם יודפאה היינו מה שהקשה אי מה להלן שלשת לוגין דלרבי עקיבא יש שיעור ורבי אלעזר מי החג קאמר אלמא כצירא ליה אין שיעור ולא משום דסצירא ליה כרבי אלעזר דר"ל קסבר יש שיעור אלא לפוקי מנמנחם יודפאה קחיי דלמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא:

ביש שיעור במים קא מיפלגי. פירש בקונטרס דקאמר תנא קמא המנסך שלשת לוגין חייב והוא הדין יותר מג' לוגין דיש בכלל מאחים מנה ואע"ג דמליניהו בכלי גדול קדשינהו כלי דאין שיעור למי החג למעלה ואתא רבי אלעזר למימר והוא שגלאלן לשם חג חזו ליה דיש שיעור למי החג ואין כלי שרת מקדשין אלא הראויין להן עד כאן לשונו וקשה דהא רבי אלעזר מי החג קאמר לעיל דאין שיעור למים כלל לא למעלה ולא למטה כדמוכחא נמי ההיא דמעילה (שס) ומפרש הר' חיים איפכא דתנא קמא סבר יש שיעור דנקט שלשת לוגין לא פחות ולא יותר ואתא רבי אלעזר למימר והוא שגלאלן לשם חג דקדשינהו מנא דרבי אלעזר לטעמיה דלמר לעיל בקיעותא דמנא מילתא הוא אבל לא קבעינהו מנא חייב בפחות משלשת לוגין דאין שיעור למים ור' אלעזר לטעמיה דלמר במתני' מי החג: ופי' רש"י (י"ג):

השווחא והמעלה פרק שלשה עשר זבחים

חייב. לרבנן דלא בעו כולו מתיר ורבי אלעזר נמי מודה בה כדלמרינן בגמרא: **מי החג.** שנתמלאו לשם ניסוך המים בחג הסוכות: **שירי דם.** של חטאות הטעוין שפיקה ליסוד שהקריב ^א בחוך חייב דקסבר שירים מעבדין הילכך מתקבלים בפנים וזריקה גמורה הן: **גב' מזדה ר' אלעזר דמים.** ואפי' בחטאות הפנימיות דהא בפנים אס נשפך דםס אחר שנתן מתנה אחת מהניא הך דיהבה ומציא פר אחר ומתחיל ממקום שפסק: **דסן כו'.** במסכת יומא דהויאלו לו (דף טז.): **יודפאה.** דמן יודפת ^ט: **ניסוך המים דלדוריייתא.** הילכך בחוך נמי מחייב עליה: **אמר ליש ריש לקיש.** אי רבי אלעזר מההוא קרא יליף ובההוא קרא מים ויין איתקוש אלמא ^ז שלשת לוגין צעינן כנסכי יין של עולת התמיד: **והא ר' אלעזר מי החג קאמר.** ואפילו פחות משלשת לוגין דאיכא למאן דלמר (סוכה דף מד.) בלוג היה מנסך ^א: **בחג קאמר.** בלשון קושיא גרסינן ליה: **אישתמיטתיה.** למנחם יודפאה: **הא דא"ר יוחנן כו'.** אלמא לכזיל עלמא דלדוריייתא הוא הילכך איכא למ"ד בלוג גמירי לה או אין להם שיעור: **[מאי בינייהו].** במאי קמיפלגי ומאי קא אחי רבי אלעזר למימר: **בש שיעור למים.** דקאמר תנא קמא המנסך שלשת לוגין חייב והוא הדין יותר משלשת לוגין דיש בכלל מאחים מנה ואף על גב דמליניהו בכלי גדול קדשינהו כלי דאין שיעור למי החג למעלה ואתא רבי

אלעזר למימר והוא שגלאלן לשם חג כדרך מילואן דהיינו שלשת לוגין ותו לא דתנן (שס) לזוחית של זהב מחוקת שלשת לוגין ממלא מן השילוח אבל אי הוי טפי לא קדשינהו כלי דלא חזו ליה דיש שיעור למים ואין כלי שרת מקדשין אלא הראוי להם: **בקרבו**

מעשה דמי י^א וא"ת ומאי שגא נסכים בכלי חול מקבלת דס בכלי חול דלמר רבא לעיל (דף קה.) דקבלה בכלי חול לרבי פטור ויש לומר דלא דמי לקבלה י^א בכלי חול בפנים חרץ בחוך אין לנו לחייב מחמת דכשר בצמה הואיל וכבר נפסל בפנים ולא דמי לנסכים שמקריבין בחוך בכלי חול דלא נפסלו בפנים: **אישתבמישתיה ב'.** פ"י בקונטרס למנחם יודפאה ותימה דהא רבי יוחנן אמרן לתרוייהו ושמה לבתר הכי שמעה רבי יוחנן וי"ל ד^ה דאישתמיטתיה לריש לקיש דאי הוה שמעה לא היה מקשה כלום דהוי מזי לפרושי בשיתת רבי עקיבא רבו אמרה דלמר ניסוך המים דלדוריייתא ולאו מטעמיה ולפי' זה משמע דאיכא למאן דלמר ניסוך המים דרבנן וזהו תימה דאפילו למאן דלמר (מנחות דף קו.) חולין בעזרה לאו דלוריייתא ^[א] שתקנו חכמים לנסך חולין בעזרה שמה ^[א] לפי שהוא אז זמן גשמים כדי שיזכרו לפני המקום להסתבך במי גשמים וקצת ^{יז} משמע בריש לולב וערבה (סוכה דף מד.) דריש לקיש הוה ידע לרא' דר' יוחנן דעשר נטיעות ערבה וניסוך המים גבי הא דלמר ריש לקיש הםם כהנים בעלי מומין היו נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לזאת בערבה ושמה נהי דשמייע ליה ערבה ניסוך המים לא שמייע ליה ומיהו לא יתכן פי' זה לפי' הקונטרס במעילה פרק ולד חטאת (דף יג:) דתנן הםם נתנן ללזוחית מועלין בהן אמר ריש לקיש אין מועלין אלא בשלשת לוגין ורבי יוחנן אמר מועלין בכולן ופרין למימרא דקסבר ריש לקיש יש שיעור למים והא תנן רבי אלעזר אומר אף המנסך מי החג בחוך חייב ואמר רבי יוחנן משום ר' מנחם יודפאה רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמרה דדריש ונסכיה אחד נסכי יין ואחד נסכי מים ואמר ליה ריש לקיש אי מה יין שלשת לוגין אף מים נמי שלשת לוגין מכלל דקסבר ריש לקיש אין שיעור למים ומשני לטעמיה דמנחם יודפאה קאמר ^ט ופי' בקונטרס ^[ח] דריש לקיש דלמר יש שיעור למים היינו לטעמיה דמנחם דלמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אבל איהו כצירא ליה כרבי יוחנן רביה דאין שיעור למים ומיהו לא יתכן אותו פי' דמעילה דלמה ליה למימר לטעמא דמנחם יודפאה הוה ליה למימר לטעמיה דרבי עקיבא ורבי אלעזר ור' נתן ונראה לפרש לטעמיה דמנחם יודפאה היינו מה שהקשה אי מה להלן שלשת לוגין דלרבי עקיבא יש שיעור ורבי אלעזר מי החג קאמר אלמא כצירא ליה אין שיעור ולא משום דסצירא ליה כרבי אלעזר דר"ל קסבר יש שיעור אלא לפוקי מנמנחם יודפאה קחיי דלמר רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא:

ביש שיעור במים קא מיפלגי. פירש בקונטרס דקאמר תנא קמא המנסך שלשת לוגין חייב והוא הדין יותר מג' לוגין דיש בכלל מאחים מנה ואע"ג דמליניהו בכלי גדול קדשינהו כלי דאין שיעור למי החג למעלה ואתא רבי אלעזר למימר והוא שגלאלן לשם חג חזו ליה דיש שיעור למי החג ואין כלי שרת מקדשין אלא הראויין להן עד כאן לשונו וקשה דהא רבי אלעזר מי החג קאמר לעיל דאין שיעור למים כלל לא למעלה ולא למטה כדמוכחא נמי ההיא דמעילה (שס) ומפרש הר' חיים איפכא דתנא קמא סבר יש שיעור דנקט שלשת לוגין לא פחות ולא יותר ואתא רבי אלעזר למימר והוא שגלאלן לשם חג דקדשינהו מנא דרבי אלעזר לטעמיה דלמר לעיל בקיעותא דמנא מילתא הוא אבל לא קבעינהו מנא חייב בפחות משלשת לוגין דאין שיעור למים ור' אלעזר לטעמיה דלמר במתני' מי החג: ופי' רש"י (י"ג):

מי החג, כדלמרינן בפרק לולב וערבה [מת.] והסם מפרש כ"ז מנסין בין מים בין יין, וכל קרעבת כל ימות השנה אין נסיקהם אלא יין, חוץ מן החג בתמיד של שחר שצ"ח שני ניסוקין: הלכה למשה מסיני. אלו שלשה נשאלו בית המדרש מנין להם מן המורה והסיוו שהלכה למשה מסיני הם, ושמה ששמוע ונרסם בסדר ששמעם [סוכה ד"ד:]

מסורת הש"ס
א) מעילה יג: ירושל' סוכה פ"ד ה"ו, ט. [נעיל לח: לג. לקמן ק"ל, א] לעיל מב. יומא ס., ד) תענית ב: שבת קג: ור"י ירושל' שביעית פ"א ה"ה, סוכה פ"ד ה"א וה"ו, ר"ה פ"א ה"ג, ס) סוכה לה. ע"ש מד. תענית ג. ע"ש מ"ק ג: ירושל' שביעית וסוכה שם ה"א, ו) רש"י מ"ו, ו) ירושל' סוכה פ"ד ה"ו, ח) [שם ע"ה, ערסין לב,], ט) ובספרים שלנו איתא שם בפי' רש"י כפי' המו' ופי' המו' שכתבו כאן בשם רש"י כתבו שם תו' בשם י"מ וע"ש, ועי' רש"י.

תורה אור השלם

- ↑ ושיעור חטאות אהוד מלכד עלת דהקדמי מנחמה תפכיד:

במדבר כט, לא

הגהות הב"ח

(א) גמ' לשם חג חייב במאי קמיפלגי אמר רב נתנן כג' תמק:

שינויי נוסחאות

[א] ל"ל ר' אלעזר (שס"ה). יליין שבתה"י ונדי' אין עקבותי נאחזרש שם זה בכל הסוגיות (מדרש קט ע"ב עד ק' ע"ב) בין במשנה ובין בגמ', לפעמים ר' אלעזר ולפעמים ר' אלעזר, וכן גם ברש"י ובתוס'. ועי' ה' דברי תמימה ונדק"ם דמוכח דר' אלעזר הוא הכתוב מלמחר בגמ' ר"ל בשיתת ר"ע רבו, ונראה בשי"ל לעיל קט ע"ב אות ז: ב] ל"ל שהקריבן, וכו"ל ברש"י (שס"ה, בחר"י: ג] ל"ל דתנן [לגיוון], וכו"ה ברש"י ופר"י, וכו"ה לעיל מב ע"א. ככ"מ איתא מזדה ר"א בדמים ואפי' בחטאות הפנימיות, ואפשר שגם רש"י כך גרס, והנקודה ל"ל אחר מיתב הפנימיות: ועי' בתוס': ד] קאמר ועוד אי כ"ל ר"ב (ושבורגן): ח] הא בחג (וכ"ה), ומיתב ור"א איתא בכל תהי": ו] כבתה"י יוחנן [מנקום אסין], ובש"מ דא"ר אסי א"ר יוחנן: ז] אומר ורואה שגלאלן לשם חג במאי קמיפלגי אמר רב נתנן כג' ר"ל (שס"ה ו"בש), ועי' ק"ל דה"ה המנסך שפי' גי' רש"י, (ולפי' אין צורך בהגהת מלא' בינייהו ברש"י), מיתב (בר"ש) איתא במתה"י ולפינו מתקוש ע"פ בבי' וע"ש, ועי' ס' מנחת יהודה ש' להוכיח דרש"י הוה גרים [ח: לח:] ל"ל למים (שס"ה, בחר"י), ג"ל יש שיעור למים אובי' ביהודה ח"ק, סבר יש שיעור ואע"ג דמילאלן לשום חג אי איתא שלשת לוגין אין ואי לא לא ור' אלעזר סבר אין שיעור למים ואם מילאלן לשום חג מחייב רב פפא (כ"ה), וג"י וז' מתאמתה לפי' ר' חיים שבתוס': ב] ל"ל שהקריבן (ש"ס): ג] גדל"ל אימא (באה"ח: ש"ס): [א] מנסך כל שמונה (ב"ש וצ"ה): ב] כאלן הס"ד, ומכאן ועד סוה"ד שייך למוס' לקמן ריש דף ק"א ע"א ד"ה בקרבו (צ"ה): ג] ל"ל דקבלה (ב"ש): ד] ל"ל ריש לפרש (ב"ש), ג"ל ריש מפרשים (צ"ה): הו] דלדוריייתא לא מסתבר שתקנו כגמ'ל': הו] ל"ל רשנא (צ"ה, ד"ו): ו] וקצת קשה דמשמע בז' כ"ל (צ"ה): ז] ובספרים שלנו איתא שם בפי' רש"י כפי' המוס', ופי' המוס' שכתבו כאן בשם רש"י כתבו שם תוס' בשם י"מ וע"ש ועי' רש"י (לגיוון):